

제9절 유체물의 인도청구권 등에 대한 강제집행 (민집 제243조·제244조·제245조)

I. 서설

1. 금전채권의 강제집행에 있어서는 집행관이 채무자의 금전을 발견하게 되면 채권자의 권리실효가 어렵지 않게 이루어질 수 있다. 나아가 피압류채권이 채무자의 금전채권이면 채권자의 집행채권과 그 구조를 같이 하기 때문에 채권자로서는 추심이나 전부명령을 얻어 직접 만족을 얻을 수 있다.

그러나 물건집행에 있어서는 금전으로 현금화하기 위해 따로 매각을 필요로 하듯이, 그 권리집행에 있어서도 권리 자체가 금전을 지향한 청구권이 아니므로 금전채권을 대상으로 한 집행과는 약간 다른 특징을 보인다.

채무자가 제3채무자에 대하여 특정한 유체물이나 일정수량의 동종의 유체물에 대한 인도 및 권리이전을 청구하는 권리는 가지는 경우에는 채권자는 그 유체물의 인도청구권 또는 권리이전청구권을 압류·추심하여 그 유체물을 채무자의 책임재산으로 하여야 비로소 강제집행에 의하여 만족을 받을 수 있는 것이다. 민사집행법 제242조는 이러한 종류의 청구권을 대상으로 하는 강제집행에 관하여 특별한 규정(민집 제243조 내지 제245조)이 없는 한 금전채권을 대상으로 하는 강제집행의 일반규정(민집 제227조 내지 제240조)을 준용하여 이를 집행한다고 정하고 있다.

2. 여기서 말하는 유체물에는 제2편 제2장 제4절 제2관 「유체동산」의 범위보다는 넓은 것으로서 채무자의 책임재산이 될 수 있는 유체물은 모두 포함된다. 즉 민사집행법상의 유체동산과 부동산 이외에 그 물건 자체에 대하여 금전채권에 관한 강제경매를 인정하고 있는 선박, 자동차나 건설기계, 항공기가 포함되는 것은 당연하다.

이러한 유체물의 인도나 권리이전청구권은 물권적청구권(예컨대, 민법 제213조, 제204조 등)이든 채권적청구권(예컨대 상법 제164조 등)이든 묻지 아니한다. 또한 단순히 점유 내지 등기명의만을 이전하는 것을 목적으로 하거나 소유권의 이전을 목적으로 하는가를 묻지 않는다.⁷⁸⁰⁾ 유가증권반환청구권도 포함된다.

780) Brox/Walker, §21 0517, 1. Rdnr. 701, 다만 채권적청구권인 경우에는, 예를 들어 매매계약에서 매수인이 매매대금을 모두 지급하지 않은 경우에는 매도인은 동시에 매매대금이 지급되어야 한다는 항변을 할 수 있기 때문에, 매수인이 매매대금을 모두 지급한 경우에만 의미가 있다(鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 654.).

그러나 작위·부작위를 목적으로 하는 청구권은 제외된다. 그리하여 채무자가 제3채무자에 대하여 유체물을 제작하여 인도하여야 하는 청구권을 가지는 경우에는 그러한 청구권은 단순한 유체물의 인도나 권리이전청구권이 아니고 작위를 목적으로 청구권(민집 제260조, 제261조 등)이므로 민사집행법 제251조에 의하여 그 밖의 재산권에 대한 강제집행에 따라야 한다.

3. 유체물의 인도나 권리이전청구권을 대상으로 하는 강제집행에도 압류, 현금화, 만족의 단계가 나뉘어져 있다.⁷⁸¹⁾

현금화의 방법으로는 이행의 목적물인 유체물 자체를 현금화하는 것이 원칙이고, 이를 위하여 제3채무자로부터 임의로(민집 제191조) 또는 강제적으로 그 유체물의 인도나 권리이전이라는 급부를 실현하는 것이 필요하며, 명문의 규정은 없지만 해석상 그 유체물의 인도나 권리이전의 실현에 곤란한 사정이 있는 때에는 집행법원의 재량적 판단에 의하여 예외적으로 특별현금화방법에 의하는 것도 허용된다고 본다.⁷⁸²⁾

그러나 전부명령은 압류된 채권을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전시키고 그것으로 채무자가 채무를 변제한 것으로 간주하는 것이어서 전부명령은 금전채권이어야 하고 또 권면액이 있어야 하므로 채권의 내용이 유체물의 인도나 권리이전을 목적으로 하는 것인 때에는 성질상 전부명령을 할 수 없다.⁷⁸³⁾ 이에 대하여 전부명령이 발령되더라도 그것은 무효라고 보아야 한다.

4. 가압류의 집행으로서 유체물의 인도나 권리이전청구권을 가압류한 경우에는 제3채무자가 임의로 인도한 유체물 위에 가압류의 효력을 지속시키는 데 그치고, 제3채무자가 임의로 급부에 따르지 않으면 가압류채권자는 아무런 조치를 취할 수 없게 된다.

781) 다만 유체물의 인도청구권 압류는 유체물 자체의 압류가 아니고, 직접 압류의 대상이 되는 것은 인도 또는 권리이전청구권이다. 따라서 일단 유체물의 인도 또는 권리이전을 받아 채무자에게 귀속케한 다음 이어서 유체물 자체에 대한 강제집행을 행하게 된다. 이런 특성의 요청에 따라 민사집행법 제243조, 제244조, 제245조를 규정해 둔 것이다.

782) 민사집행법 제242조는 특별한 현금화방법에 관한 제241조의 준용을 빼놓고 있으나, 유체물의 인도나 권리이전에 곤란한 사정이 있어서 제241조의 특별현금화요건을 갖추고 있는 경우에는 해석으로 위 조항의 유추를 인정할 수 있다 할 것이다. 독일 민사소송법 제846조는 특별현금화방법에 관한 제845조까지의 적용을 명확히 규정하고 있다.

783) 대법원 1962. 1. 25. 선고 4294 민상148 판결 : 채무자와 제3자 사이에 채권관계가 돈으로 받기로 한 것이 아니고 쌀로만 받기로 특약한 채권인 때에는 권면액 있는 금전채권이 아니므로 이에 대하여 전부명령이 있었다 하여도 무효이다.

II. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행 (민집 제242조, 제243조)

1. 서

가. 채무자의 책임재산에 속하여야 할 유체동산을 제3자가 채무자에게 인도할 채무를 지고 있거나 제3자가 그에 대한 권리를 채무자에게 이전할 채무를 지고 있는 경우에 채권자는 그 유체동산으로부터 자기의 금전채권의 만족을 얻기 위하여 채무자의 제3자에 대한 유체동산 인도청구권이나 유체동산에 대한 권리이전청구권을 금전채권에 대한 집행방법에 준하여 압류·추심명령을 받아야 한다.

나. 그러나 채권자는 금전채권에 기하여 강제집행을 하고 있기 때문에 금전채권의 압류·추심과는 달리 제3채무자가 유체동산을 채권자에게 바로 인도한 것은 적절하지 않다. 제3채무자는 유체동산을 집행관에게 인도하여야 하고 채권자는 그 물건에 대하여 압류하고 현금화하여 그 매각대금에서 채권의 변제를 받을 수 있게 된다(따라서 청구권 그 자체를 처분하는 것이 아니다).

그래서 민사집행법 제243조 제1항은 집행관에 대한 인도명령을 규정하고 있고 제3항에서 인도된 유체동산의 현금화방법을 정하고 있다. 채권자로부터 유체동산집행의 신청을 받은 집행관이 제3자에 대하여 그가 소지하는 유체동산의 제출을 구한 경우에 제3자가 이에 응하여 임의로 제출한 때에는 바로 유체동산집행으로 들어가게 된다(민집 제191조).

다. 만일 제3자가 임의로 제출하지 않는데도 집행관이 위 제191조에 반하여 이를 압류하면 이는 무효이다. 강제처분은 채무자에게만 향할 수 있을 뿐 제3자에게 지향할 수 없기 때문이다.⁷⁸⁴⁾ 제3자가 집행채무자에 대한 유체동산의 인도의무에도 불구하고 집행관에 대하여 임의제출을 거절한 때에는 먼저 유체동산의 인도청구권에 대하여 민사집행법 제243조에 따라 강제집행에 들어가야 한다.

2. 적용범위

가. 이 강제집행의 대상이 되는 것은 채무자가 이미 특정 유체동산의 소유권을

784) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 572.

보유하고 그것을 직접 지배하기 위하여 점유의 인도만을 구하는 경우뿐만 아니라 채무자가 아직 특정 유체동산이나 일정한 종류 수량의 유체동산의 소유권을 보유하고 있는 것은 아니지만 제3자에 대하여 그 소유권과 점유권을 함께 이전하여 줄 것을 청구할 수 있는 경우도 포함되므로 그 청구권은 물권적 청구권인 경우도 있고 채권적 청구권인 경우도 있다.

나. 유체동산 청구권의 목적물은 그 청구권 압류 당시에는 아직 부동산의 구성부분 또는 토지로부터 수확, 채취되지 않은 상태에 그치더라도 제3채무자의 이행시까지 유체동산으로 독립된 것이라면 압류가 허용되며 인도 등의 구체적 집행은 그 뒤에 하면 된다.⁷⁸⁵⁾

한편 민사집행법 제189조 제2항 제3호는 “유가증권으로서 배서가 금지되지 아니한 것은 유체동산으로 본다.”라고 되어 있어서 배서가 허용된 증권은 동산압류의 방법에 의하도록 규정하고 있다. 따라서 화물상환증, 창고증권, 선하증권 등 인도증권에 표창된 유체동산 인도청구권은 그 증권이 배서가 금지되지 아니한 경우에는 유체동산 강제집행의 대상이 되므로(민집 제189조 제2항 제3호), 위 집행방법의 대상이 되지 않는다.⁷⁸⁶⁾ 또 배서가 금지된 인도증권상의 인도청구권에 대하여도 집행관이 증권을 점유하여야 압류의 효력이 발생하는 민사집행법 제233조의 취지에 비추어 지시증권채권에 대한 압류명령의 절차에 따라 압류하여야 한다. 그러나 이들 유가증권 자체의 인도청구권 자체는 위 집행방법의 대상이 된다.

배서가 금지된 경우에 중국적인 만족은 목적물을 집행관이 제3채무자로부터 인도받아 유체동산 현금화의 방법에 의하여 현금화하고 그 매각대금을 집행법원에 제출하여 배당하도록 하는 민사집행법 제243조의 방법에 따를 수밖에 없기 때문에 집행관이 증권을 점유하여 채권압류의 효력이 발생한 뒤에는 유체동산 인도청구권에 대한 강제집행절차에 따라 절차가 진행된다.

다. 자동차 또는 건설기계의 인도청구권에 대한 압류에 관해서도 위 집행방법이 준용된다(민집규 제171조 제2항). 선박과 항공기의 인도청구권은 목적물의 성질상 유체동산처럼 집행관에게 보관시키기 보다는 부동산에 준하여 보관인에게 보관시키는 것이 타당한 반면, 자동차와 건설기계는 집행관에게 보관시키는 것이 목적물 자체에 대한 강제집행의 경우와 균형이 맞으므로 전자에 대하여는 부동산청구권에 관한 민사

785) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 573.

786) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 435.

집행법 제244조를 준용하고(민집 제170조), 후자에 관하여는 유체동산청구권에 관한 민사집행법 제243조를 준용하고 있다.

앞서 보았듯이 작위·부작위를 목적으로 하는 청구권(예컨대, 목적물을 제조, 가공하여 인도할 청구권)은 위 집행방법에 의하지 아니하고 민사집행법 제251조의 그 밖의 재산권에 대한 집행의 방법에 따라야 한다. 채무자가 소유권을 취득하는 것이 아니고 단순히 점유할 권리(예컨대 임차권)만 있는 경우에는 채무자가 목적물을 인도 받더라도 책임재산이 될 수 없으므로 위 강제집행방법의 대상이 되지 않고, 민사집행법 제251조의 그 밖의 재산권에 대한 집행방법의 대상이 된다.⁷⁸⁷⁾

라. 인도받은 유체동산은 이후 계속되는 매각절차의 대상이 될 수 있는 때에만 그 인도청구권의 압류가 가능하므로 그 자체 독립한 재산적 가치가 없고 증거서류에 불과한 채권증서(채권압류명령의 부수집행의 대상이 된다. 민집 제234조)⁷⁸⁸⁾나 예금 통장과 자동차검사증 등의 인도청구권은 위 집행방법의 대상이 되지 않으며, 유체동산의 인도청구권이 압류금지채권(민집 제246조)인 경우는 물론, 압류금지의 유체동산(민집 제195조, 제196조)인 때에도 이를 압류물로서 현금화할 수 없는 이상 그 유체동산의 인도청구권 등도 위 압류의 대상이 되지 않는다. 부동산경매에 있어서는 압류의 효력이 목적부동산의 종물에도 미치므로(민법 제358조), 이를 따로 압류할 수 없다.

마. 유체동산의 인도나 권리이전의 청구권에 대하여는 전부명령을 하지 못하므로(민집 제245조), 이에 대하여 전부명령이 발령되더라도 그 전부명령은 무효이다(그러나 해석상 민집 제241조의 특별현금화를 명할 수는 있다고 보아야 한다).

3. 압류명령

가. 압류명령의 신청

1) 유체동산의 권리이전이나 인도를 목적으로 청구권 등에 대한 집행은 집행법원의 압류명령에 의하여 개시된다(민집 제223조).

압류명령의 신청에 있어서는 당사자, 청구금액, 압류할 목적채권으로서의 유체동산의 인도나 권리이전청구권(예컨대 일시 사용시키고 있는 경우에는 그 특정사실을,

787) 宮脇幸彦(주43), 192.

788) 단순한 채권증서의 인도청구는 그 증서에 기재되고 있는 채권에 대한 압류명령의 부수집행으로서 채무자로부터 인도받는데 불과하다(민집 제234조).

매매에 의한 권리이전청구권인 경우에는 그 구체적 사실)을 표시하여 그 청구권의 압류를 구하는 취지를 적은 서면으로 하여야 한다.

유체동산에 관한 청구권을 압류함에 있어서는 현금화를 위한 준비로서 법원이 제3채무자에 대하여 채권자의 위임을 받은 집행관에게 그 유체동산을 인도할 것을 명하여야 하므로 압류명령신청과 동시에 인도명령을 구하는 것이 보통이다. 그러나 인도명령은 집행채권자가 그 자체에 관하여는 어떠한 청구권을 가지고 있지 않으면서 채권자의 위임을 받은 집행관이 물건을 인도받아 민사집행법 제243조 제3항에 따라 목적물을 현금화할 수 있는 지위에 들어서는 데에 의미가 있는 것이고 압류명령의 본질적 부분을 구성하는 것은 아니다. 그러므로 압류명령에 이 부분의 기재가 없어도 무방하고, 압류명령이 있는 뒤에 직권 또는 채권자의 신청에 의하여 별개의 보충적인 결정으로 인도를 명하여도 된다.^{789) 790)}

2) 압류명령의 신청은 집행법원에 대하여 하여야 한다. 집행법원은 민사집행법 제224조의 규정에 의하여 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원이고 그 지방법원이 없는 때에는 목적물이 있는 곳의 지방법원이며, 이는 전속관할이므로(민집 제21조) 당사자의 합의로도 변경할 수 없다. 사물관할은 단독판사에게 속한다.

3) 신청서가 제출되면 채권등 집행사건으로 접수하여 사건번호(‘타채’)를 붙이고 재판업무의 전산화로 집행사건부를 두지 않으므로 전산입력한 다음 기록을 만들어 담당재판부(사법보좌관)에 회부한다. 그 밖에 접수절차와 흠결이 발견된 경우의 조치 등은 금전채권에 대한 압류명령신청과 동일하다.

나. 심리

신청이 있으면 집행법원은 강제집행개시를 위한 일반적 요건 외에 유체동산 인도청구권의 집행에 따라 그 목적물이 채무자의 책임재산으로 귀속되는가 또 목적물이 압류금지규정에 저촉되는가에 관하여 조사하여야 하나 인도청구권이나 권리이전청구

789) 宮脇幸彦(주43), 195.

790) 대법원 1994. 3. 25. 선고 93다42757 판결【판결요지】민사소송법 제557조, 제561조, 제575조, 제707조의 각 규정에 비추어 보면, 유체동산인도청구권의 압류(강제집행에 관한 규정을 준용하는 가압류의 경우도 마찬가지이다)는 원칙적으로 금전채권의 압류에 준하여 집행법원의 압류명령과 그 송달로써 하는 것으로 제3채무자에 대한 압류명령의 송달이 있으면 압류의 효력이 발생하는 것이고, 같은 법 제576조 제1항 소정의 이른바 인도명령은 같은 조 제2항에 의한 환가를 위한 준비로서 의미가 있는 것으로 압류명령의 본질적 부분을 구성하는 것은 아니며, 인도명령의 기재가 없는 압류명령도 완전히 유효한 것인바, 압류명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 유체동산인도청구권 자체에 대한 압류의 집행은 끝나고 그 효력이 발생하는 것이다.

권의 존부에 관하여 조사할 필요는 없다.

신청이 이유 있다고 인정되면 압류명령을 발령하고 이유 없으면 기각의 재판을 한다.

압류명령을 발령할 때에는 제3채무자와 채무자를 심문하지 않고 한다.

압류명령의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제242조, 제227조 제4항).

다. 압류명령의 내용

1) 압류명령에는 인도 및 권리이전청구권의 목적물인 유체동산을 명기하고 제3채무자에 대한 채무자에의 인도금 및 채무자에 대한 피압류청구권의 처분금지를 명하며, 제3채무자에 대하여 채권자가 위임한 집행관에게 유체동산을 인도할 것을 명하는 취지를 기재한다(민집 제243조 제1항).

압류명령의 주문례를 적어보면 다음과 같다.^{791) 792)}

채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 유체동산 인도청구권을 압류한다.
제3채무자는 채무자에 대하여 위 물건을 인도하여서는 아니 된다.
채무자는 위 청구권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
제3채무자는 위 물건을 채권자가 위임하는 이 법원 소속 집행관에게 인도하여야 한다.

위 주문기재 중 제3채무자에 대하여 채무자에게 물건의 인도를 금지하는 부분은 압류명령의 본질적인 것이므로 이를 누락하면 위 압류명령은 효력이 없다.

2) 위 유체동산의 인도명령은 현금화의 준비를 위하여 덧붙여지는 것으로서 압류의 요건이 아니고 따라서 그 기재가 없어도 압류명령의 효력에는 영향이 없다.⁷⁹³⁾ 그러나 인도명령은 압류명령에 부수하여 압류의 효력을 확보하기 위한 것이므로 압류명령에 그 기재가 없을 때에는 집행법원은 즉시 별도로 인도명령을 발하여야 한다.

위 인도명령은 추심명령과 동일한 효력을 가지지 아니하고, 또 제3채무자에 대

791) 압류할 청구권의 표시례는, ① 동산인 경우 “채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 2017. 10. 5.자 매매계약에 기초한 아래에 적은 물건의 인도청구권”으로, ② 유가증권인 경우에는 “채무자가 채권자와 채무자간의 ○○지방법원 20 카단○○호 ○○○가처분 신청사건의 담보로서 ○○지방법원 20 년 금제○○호로 공탁한 아래에 적은 유가증권의 회수청구권”으로 표시한다.

792) 이유란에는, “채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합○○○ 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 압류명령신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.”라고 표시하면 된다.

793) 대법원 1994. 3. 25. 선고 93다42757 판결

한 인도집행의 집행권원으로 되는 것도 아니므로 집행관은 제3채무자에 대하여 유체동산의 인도를 강제할 수는 없고 제3채무자가 임의로 인도할 때 수령할 권한이 있는 것에 불과하다. 따라서 만일 제3채무자가 임의로 인도하지 않으면 채권자는 민사집행법 제243조 제2항으로 신설된 추심명령을 얻어 그 인도를 받게 된다.⁷⁹⁴⁾ ⁷⁹⁵⁾ 따라서 채권자는 유체동산 인도명령을 수반한 압류명령을 받았다 하더라도 직접 제3채무자에 대하여 목적물의 인도를 구하는 소를 제기할 수는 없다.⁷⁹⁶⁾

한편 압류채권자는 제3채무자에 대하여 피압류채권의 존부, 목적물을 인도할 의사 유무 등에 대한 진술을 구할 수 있다(민집 제242조, 제237조).

3) 압류의 효과로 집행채무자가 간이인도 또는 지시에 의한 점유이전을 시도하여도 압류에 저촉되므로 압류채권자에게 대항할 수 없다. 채권자로부터 유체동산의 인도집행을 위임받은 집행관은 목적물을 수령하는 자격을 취득하게 된다(민집 제42조, 제43조). 채무자의 제3채무자에 대한 권리이전청구권이 압류되고, 제3채무자가 그 목적물을 집행관에게 교부하면 채무자는 목적물의 소유권을 취득한 것으로 된다.

라. 압류명령의 송달

압류명령은 채무자와 제3채무자에게 송달하여야 하고(민집 제242조, 제227조 제2항) 채권자에게도 고지하여야 한다. 압류명령은 제3채무자에게 송달되어야 그 효력이 생긴다(민집 제227조).

유체동산의 인도청구권에 대한 압류가 있는 후에는 민사집행법 제241조의 특별 현금화방법에 의하는 경우를 제외하고는 제3채무자는 청구권의 목적물을 채권자에게

794) 대법원 1961. 12. 28. 선고 4292민상667, 668 판결【판결요지】[1] 채권자가 금전채권을 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 유체동산의 인도청구권을 차압하여 집행함에 있어서는 채권자는 그 인도청구권을 차압과 동시 또는 그 차압 후에 인도명령을 받아야 하고 만일 제3채무자가 위 인도명령에 의하여 목적물을 집달리에게 인도하지 아니할 시는 채권자는 그 추심명령을 받아 제3채무자로부터 목적물을 추심할 것이며 추심의 소에 있어서도 채권자가 위임한 또는 위임할 집달리에게 인도하라는 취지로서 소를 제기하여야 한다. [2] 독립당사자참가는 소송의 결과로서 참가인의 권리가 침해되어야 하고 또는 참가인은 소송의 목적의 전부 또는 일부가 자기의 권리라고 주장함을 요한다.

795) 금전채권에 대한 집행에 있어서는 추심명령 자체가 채권자로 하여금 제3채무자에 대한 추심권 즉 임의변제를 수령할 권한과 추심의 소를 제기할 권한을 모두 부여하는 효력이 있는 데 반해 유체동산청구권에 대한 집행에 있어서는 전자의 권한은 민사집행법 제243조 제1항의 인도명령에 의하여 부여되고 후자의 권한만이 추심명령에 의하여 부여되는 것이다.

796) 구민소법에서는 부동산청구권에 대하여 민사소송법 제577조 제4항이 추심명령을 명문으로 규정하고 있었을 뿐, 유체동산청구권에 대하여는 민사소송규칙 제137조 제1항에서 추심명령을 규정하고 있었으나, 민사집행법은 제243조 제2항을 신설하여 이를 부동산청구권과 동일하게 규정하고 있다.

도 채무자에게도 인도하여서는 안 되고 그 목적물을 집행관에게 인도하여야만 그 의무를 면할 수 있다.⁷⁹⁷⁾

그러나 위 압류는 청구권의 발생원인에 대하여까지 효력이 미치는 것은 아니므로 압류의 효력이 발생한 후에도 원인관계에 변경이 있을 때, 예를 들어 매매계약에 대하여 채무불이행 또는 사전의 특약에 의하여 해제가 된 경우에는 매매계약에 기한 인도청구권은 소멸한다.

마. 중복압류

1) 위 압류는 청구권의 압류이지 목적물 자체의 압류가 아니므로 집행관에게 목적물을 인도하기 전에는 목적물에는 압류의 효력이 미치지 아니한다. 집행채권자에 의하여 집행채무자의 인도청구권이 먼저 압류되었다고 하더라도 집행채무자의 또 다른 채권자가 제3채무자의 점유하에 있는 물건을 압류할 수 있다(제191조). 나중에 인도청구권에 대한 인도명령에 따라 집행관에게 교부되어 물건에 대한 압류의 효과가 발생하더라도 물건에 대하여는 이미 압류가 되어 있으므로 물건에 대하여는 중복압류가 된다.⁷⁹⁸⁾

2) 유체동산청구권도 일반채권압류와 마찬가지로 중복압류가 허용되는 것으로 해석되나, 그것이 허용되는 것은 청구권의 목적물이 집행관에게 인도되기까지라고 볼 것이다.⁷⁹⁹⁾ 집행관이 목적물의 인도를 받은 후에는 유체동산 그 자체를 압류한 것과 동일하므로 이때부터는 청구권에 대한 압류에 의할 것이 아니라 유체동산압류방법에 의하여야 한다.

유체동산의 청구권에 관하여 압류가 경합하거나 배당요구가 있는데도 압류채권자가 집행관에게 인도명령에 기한 유체동산의 인도신청을 게을리 할 때에는 제3채무자는 민사집행법 제248조 제4항을 유추적용하여 집행관지명의 신청권이 있다고 할 것이다.⁸⁰⁰⁾ 그러나 유체동산청구권의 이중압류시는 인도명령이 경합하게 되는데, 이는 금전채권이 아니어서 제3채무자는 공탁으로 면책되는 방법이 없기 때문에 어느 채권자에 의한 인도명령에 응해서 당해 물건을 집행관에게 인도해도 된다. 제3채무

797) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 576-577.

798) 예컨대 창고업자인 제3채무자로부터 채무자에게 교부된 창고증권이 압류된 경우(민집 제233조)에도 임치물에 대하여는 직접 압류의 효력이 생기지 않으므로 다른 채권자가 창고업자의 승낙 아래 그 임치물 자체를 압류하는 것은 적법하다(민집 제191조).

799) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 656.[佳吉博 집필부분]

800) 宮脇幸彦(주43), 246.

자가 인도청구권의 중복압류시 집행관의 협력 없이 물건을 공탁한 경우에는 그 물건은 집행관을 통한 점유가 없어 압류되었다고 보기 어렵다.⁸⁰¹⁾ 인도명령은 그 선후에 의하여 효력에 우열이 있는 것이 아니고, 목적물을 인도받은 집행관이 이를 현금화하여 그 매각대금을 집행법원에 제출한 후 경합하는 채권자들에게 배당되게 된다.

4. 현금화절차

가. 추심

1) 추심명령의 신청

인도명령이 있음에도 불구하고 제3채무자가 임의로 목적물을 인도하지 않는 경우에는 채권자는 집행법원에 대하여 추심명령을 신청할 수 있다(민집 제243조 제2항). 이는 신설된 조항이다.

추심명령의 신청은 채권자가 압류한 유체동산 인도청구권의 목적물에 대한 추심권의 수여를 구하는 것이나 금전채권에 대한 추심명령과 같이 채권자가 직접 제3채무자로부터 추심할 수 있도록 하는 것은 아니고 목적물을 집행관이 점유하도록 하여야 하는 것이므로 신청서에는 집행관에게 위임하여 추심할 수 있다는 취지의 명령을 구하는 취지를 적어야 하며 그 밖에 적을 사항은 금전채권의 추심명령과 동일하다. 이는 압류명령과 동시에 신청할 수도 있다.

추심명령신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제242조, 제229조 제6항). 추심명령신청에 대한 집행법원의 심리에 관하여는 금전채권 추심명령의 경우와 동일하다.

2) 추심명령의 내용

이 경우 추심명령은 금전채권의 경우처럼 압류채권자 자신에게 인도청구권의 목적물을 수령할 권한을 부여하는 것이 아니며, 압류채권자가 자기 이름으로 제기하는 추심소송(민집 제242조, 제238조)도 제3채무자에 대하여 위 목적물을 집행관에게 인도할 것을 청구하는 데 그친다. 개별적인 경우에 인도를 청구할 수 있는지 여부는 실체법이 결정한다.

801) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 577.

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 유체동산추심
 채 권 자
 채 무 자
 제3채무자

주 문

채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 유체동산 인도청구권의 목적물인 유체동산은 채권자가 집행관에게 위임하여 추심할 수 있다.

이 유

○○지방법원 20 타채000 유체동산인도청구권 압류사건에 관한 채권자의 이 사건 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판 사 ㉠

3) 추심절차

채권자로부터 추심명령정본에 기초하여 위임을 받은 집행관은 제3채무자에 대하여 목적물의 인도를 최고할 수 있고 제3채무자가 임의로 목적물을 인도하면 이를 수령할 수 있으나 이행을 거절하는 경우에는 집행불능으로 된다.

이 경우에는 채권자는 추심명령에 기초하여 민사집행법 제238조에 따라 제3채무자를 상대로 목적물을 채권자가 위임한 또는 위임할 집행관에게 인도하라는 취지의 추심의 소를 제기하여 집행권원을 얻은 뒤 이에 기초하여 집행관에게 집행위임을 하여 민사집행법 제257조에 따라 인도청구권을 집행하게 된다. 집행관은 유체동산을 인도받았을 때 그 취지를 집행법원에 신고하고 채권자와 채무자에게 통지하여야 한다(민집 제189조 제3항).

제3채무자가 인도명령에 기하여 집행관에게 인도청구권의 목적물을 임의로 인도한 때에는 제3채무자는 완전히 인도의무를 면하게 되고, 인도받은 집행관은 목적물의 직접점유를 취득하게 되며, 이로써 압류한 것으로 된다. 채무자는 이때 간접점유를 취득하거나 인도에 의하여 소유권이 이전하는 경우에는 소유권을 취득하게 된다.

유체동산의 인도청구권이 집행채무자와 제3자의 공유에 속하는 때에는 채무자의 지분만이 압류 가능하다. 이때의 인도명령에는 채권자의 신청으로 집행관이 제3자와

공동으로 목적물을 수령하는 자격을 갖고 있다는 취지를 기재하여 둘 필요가 있다.⁸⁰²⁾

제3채무자는 압류채권자의 인도청구에 대하여 집행채무자에게 주장할 수 있었던 모든 실체상의 항변사유와 압류, 추심명령의 하자로서 대항할 수 있다.⁸⁰³⁾

나. 현금화

집행관에게 인도된 유체동산은 유체동산 압류의 경우와 마찬가지로 민사집행법 제199조의 규정에 따라 집행관의 매각에 의하여 현금화된다(민집 제243조 제3항). 여기에 이르러 비로소 유체동산에 관한 청구권에 대한 압류가 아니고 유체동산 자체에 대한 압류가 되는 것이다.

이 경우 인도청구권에 대한 강제집행과 인도를 받은 유체동산의 현금화절차의 관계에 관하여 견해의 대립이 있다. 이에 대하여는 현금화의 방법에 관해서만 유체동산의 현금화방법에 적합한 방법을 채택하여 이를 채권집행의 절차 속에 포섭하는데 그치고 결국 최후까지 채권집행의 절차를 관철한다는 절차구조를 취한 것으로 보아야 할 것이다.⁸⁰⁴⁾

집행관이 현금화함에는 민사집행법 제243조 제1항에 의하여 목적물을 인도받을 권한을 위임받은 것으로 충분하고 인도받은 뒤에 다시 현금화를 위한 별도의 위임이나 집행법원의 수권(授權, 현금화명령, 다만 특별현금화의 경우는 예외)은 필요 없다. 집행관은 압류물의 현금화에 관한 규정(민집 제199조 내지 제214조, 제216조)에 따라 원칙적으로 매각에 의하여 현금화하게 되지만, 예외적으로 특별한 현금화방법에 의할 수도 있다. 집행관이 목적물을 인도받음으로써 그에 대한 압류의 효력이 발생하였으므로 다시 민사집행법 제189조 제1항 등에 의한 압류를 할 필요도 없다.

이 경우 집행관의 현금화는 집행기관으로서가 아니라 집행법원의 보조기관으로서 집행에 관여하는 것이므로 스스로 매각대금을 분배하는 등의 권한은 없다. 따라서 집행관은 목적물의 매각대금을 집행법원에 제출하여야 하고(민집규 제169조, 제165조 제4항), 집행관이 법원보관금 납부서를 작성하여 취급점에 납부하면 법원보관금으로 보관하게 되며(법원보관금취급규칙 제9조, 제10조, 제11조), 그 후 집행법원이 민사집

802) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 578.

803) 예를 들어 임차권, 이행기미도래 유치권(민법 제329조, 상법 제254조, 제120조, 제147조, 제800조), 동시이행의 항변권(민법 제536조) 등; 宮脇幸彦(주43), 197.

804) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 442.

행법 제252조의 규정에 따라 대금의 교부 또는 배당절차를 진행하게 되는 것이다.

III. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행 (민집 제242조, 제244조)

1. 적용범위

가. 채무자가 제3자에 대하여 부동산인도청구권을 가지고 있거나 부동산소유권이전청구권 또는 소유권이전등기의 말소등기청구권 등 부동산에 관한 등기청구권을 가지고 있는 경우에 채권자는 그 부동산으로부터 자기의 금전채권의 만족을 얻기 위하여 채무자의 제3자에 대한 부동산에 관한 위와 같은 청구권을 압류하여 그 청구권의 내용을 실현시키고 그 부동산을 채무자의 책임재산으로 귀속시킨 후 이를 현금화하거나 또는 강제관리를 실시하여 그 매각대금이나 수익금으로부터 채권의 변제를 받을 수 있다(민집 제242조, 제244조). 따라서 여기서의 압류는 청구권 자체를 처분하여 그 대금으로 채권자가 만족을 얻는 것이 아니고 청구권의 내용을 실현시켜 그 부동산을 채무자의 책임재산으로서 강제집행을 할 수 있는 상태로 만든 후에 부동산에 대한 강제집행절차에 따라 집행을 하게 되는 것이다(민집규 제170조).⁸⁰⁵⁾

805) 대법원 1999. 12. 9. 선고 98마2934 판결【판결요지】민사소송법 제574조에서 규정하고 있는 특별환가방법은 압류된 채권이 조건부 또는 기한부이거나 반대이행과 관련되어 있거나 기타의 이유로 추심하기 곤란한 때에 당사자의 신청에 의하여 하는 그 채권에 대한 양도명령, 매각명령 또는 관리명령 기타 상당한 방법의 환가명령에 의한 환가방법을 말하는데, 같은 법 제575조는 유채물의 인도나 권리이전의 청구권에 대한 강제집행에 관하여 이하 수 조의 규정을 참작하여 같은 법 제561조 내지 제573조의 규정에 의하여야 한다고 하면서도 특별환가방법에 관한 같은 법 제574조는 이를 제외하고 있고, 같은 법 제575조 이하에서 규정하는 부동산 권리이전청구권에 대한 강제집행은 금전채권에 관한 강제집행의 선행적 절차에 해당하는 것으로서, 그 절차 내에 환가절차가 예정되어 있지 않아 그 청구권 자체를 환가·처분하여 그 대금으로 채권자를 만족시키는 방법은 인정되지 아니하고, 채무자 명의의 권리이전절차를 보관인에게 이행하게 하는 등으로 청구권의 내용을 실현시킴으로써 그 절차가 종료되며, 그 집행채권의 만족은 위와 같이 권리이전절차가 실현된 채무자 명의의 목적 부동산에 대하여 강제경매신청 등 별도의 신에 의한 강제집행을 함으로써 이루어지는 것이므로 부동산 권리이전청구권을 집행의 대상으로 하는 강제집행에 관하여 같은 법 제574조를 유추 적용할 것도 아니다.; 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다39371 판결(소유권이전등기청구권을 압류한 경우 채권자가 채권을 추심하기 위하여는 우선 민사집행법 제244조에서 정한 절차에 따라 부동산에 관하여 채무자 명의로 소유권이전등기를 경료한 다음 다시 그 부동산에 대한 강제경매를 실시하여 그 경매절차에서 배당받아야 할 것이므로, 제3채무자의 고의 또는 과실로 소유권이전등기청구권이 압류된 부동산에 관하여 채무자, 제3자 명의의 소유권이전등기가 순차 경료됨으로써 채권자에 대한 불법행위책임이 성립하는 경우, 그로 인한 압류채권자의 손해액은 압류채권액 범위 내에서 압류채권자가 배당받을 금액이라고 보아야 한다는 취지로 판시)

나. 부동산의 등기청구권에는 소유권 그 밖에 부동산물권이 채무자에게 귀속하고 있어 실제적 권리관계와 일치시키기 위하여 채무자 명의로 등기를 구하는 물권적 청구권(주로 말소등기청구권 또는 진정등기명의회복원인 이전등기청구권)에서부터 채무자, 제3채무자 사이의 법률행위에 기초한 부동산물권의 설정 또는 이전등기를 구하는 채권적 청구권까지 다양한 것이 있다.

부동산에 대한 청구권의 강제집행은 어느 경우에도 제3채무자로부터 부동산에 대한 채무자 명의의 등기를 실현시키거나 그 부동산을 보관인에게 인도하게 하여(또는 그 양자를 실현시켜) 부동산물권 자체에 대한 강제경매 또는 강제관리를 실시하여 현금화하는 것이 궁극적인 목적이다. 즉 등기청구권 등 권리이전청구권에 대한 집행의 경우에는 그 집행을 통하여 제3채무자로부터 채무자 명의로 등기를 하게 하여 부동산 그 자체에 대한 강제경매 또는 강제관리를 개시할 수 있도록 하는 데 의미가 있다.⁸⁰⁶⁾

다. 여기서 말하는 부동산에는 이론상 부동산집행의 대상이 되는 것이 모두 포함된다.⁸⁰⁷⁾ 그러나 임차인의 임대인에 대한 인도청구권처럼 보관인이 목적물의 점유를 취득하더라도 부동산에 대한 강제경매나 강제관리의 목적이 될 수 없는 것은 위 집행의 대상이 되지 않는다.⁸⁰⁸⁾

선박 또는 항공기의 인도청구권에 대한 압류와 선박·자동차·건설기계 또는 항공기의 권리이전청구권에 관해서는 부동산청구권의 집행에 관한 규정들이 준용된다(민집규 제171조 제1항). 다만 자동차 또는 건설기계의 인도청구권에 대한 압류에 관하여는 유체동산 인도청구권의 규정을 준용한다(민집규 제171조 제2항).

라. 부동산청구권의 집행 중 가장 중요한 것은 등기청구권에 대한 집행이라고 할

806) 인도청구권에 대한 강제집행의 경우에는 부동산에 대한 채무자 명의의 등기가 이미 종료되어 있음을 전제로 하는 이상, 제3자가 점유하는 부동산에 대하여도 강제경매나 강제관리를 개시할 수 있으므로 그 필요성이 적다. 다만 강제경매개시결정 전에 부동산의 점유를 미리 취득하여 점유자의 고의적인 부동산의 가치손상행위를 막고(이 경우 민집 제83조 제3항의 조치를 이용할 수도 있다) 부동산이 매각된 다음 인도명령(민집 제136조)의 요건에 해당하지 아니하는 경우에도 매수인에게 쉽게 부동산을 인도할 수 있도록 하기 위한 준비행위로서의 의미가 있는 정도이고, 강제관리를 위한 경우에는 부동산의 점유를 미리 취득하여 관리인으로 하여금 개시결정 후 바로 수익을 얻을 수 있도록 준비하는 데 그 뜻이 있다.

807) 그러므로 민법상의 부동산 뿐 아니라 광업권, 어업권 등도 포함된다.

808) 그 대신 부동산의 인도청구권을 포함한 임차권이 전체로서 제251조에 의한 권리집행의 대상이 된다(宮脇幸彦(주43), 201.).

수 있는데 이 등기청구권에는 소유권이전등기청구권,⁸⁰⁹⁾ 등기의 말소 또는 진정등기명의의 회복을 구하는 청구권⁸¹⁰⁾ 등이 포함된다. 다만 이 등기청구권에 대한 강제집행은 부동산을 먼저 채무자의 책임재산으로 귀속시킨 다음 이를 현금화하는 것이 종국적인 목적이므로 본등기청구권만이 집행의 대상으로 되고 가등기청구권은 그 대상이 되지 않는다.⁸¹¹⁾

마. 부동산인도청구권에 대한 집행은 유체동산인도청구권의 경우와는 달리 부동산의 소유권이 반드시 채무자에게 귀속될 것을 요하지 아니하고 그 부동산을 채무자의 점유로 회복한 다음 강제관리를 할 수 있는 것이라면 여기서의 청구권집행의 대상이 된다. 즉 채무자가 전세권자로서 목적물을 제3채무자에게 임대한 경우 임대차계약 종료로 인한 건물명도청구권을 가지는 경우⁸¹²⁾ 등이다.

2. 압류

가. 압류명령의 신청

부동산에 관한 청구권의 압류로 금전채권의 압류에 준하여 집행법원에 의한 압류명령과 채무자와 제3채무자에 대한 송달로써 한다(민집 제242조, 제227조 제3항).

압류명령의 신청은 당사자, 청구금액, 압류할 목적채권인 부동산에 관한 인도 또는 권리이전청구권을 표시하고 목적물인 부동산을 특정하여 그 청구권의 압류를 구하는 취지를 적은 서면으로 하여야 한다.

신청은 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원, 그 지방법원이 없는 때에는 목적부동산이 있는 곳의 지방법원에 대하여 한다(민집 제224조 제1항, 제2항 단서).

809) 대법원 1978. 12. 18.자 76마381 결정【결정요지】민사소송법 제577조에서 말하는 부동산에 관한 청구권의 문리상 당연히 부동산의 인도나 권리이전의 청구권을 총칭하는 것으로 부동산소유권이전등기청구권도 이외에 포함되며 그렇다면 본 집행에의 길이 열려 있는 부동산소유권이전등기청구권에 대하여 가압류가 안될 이유가 없다.

810) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카12398 판결【판결요지】이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로는 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 외에 “진정한 등기명의의 회복”을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 직접 구하는 것도 허용되어야 한다.

811) 그러나 채무자가 제3채무자에 대하여 가등기에 기하여 본등기청구권을 가지는 경우에는 가능하다[강창웅(주705), 543.].

812) 강창웅(주705), 543.

나. 심리

위 신청이 있으면 집행법원은 강제집행개시를 위한 일반적 요건 외에 부동산청구권의 집행에 의하여 그 목적물이 채무자의 책임재산으로 귀속되는지에 관하여 조사하여야 하지만 인도청구권이나 권리이전청구권의 존부에 관하여는 조사할 필요는 없다.

신청이 이유 있다고 인정되면 압류명령을 발령하고, 이유 없으면 기각의 재판을 한다.

압류명령을 발령할 때에는 제3채무자와 채무자를 심문하지 않고서 한다.

압류명령의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제242조, 제227조 제4항).

다. 압류명령의 내용

압류명령에는 청구권의 내용과 그 목적물인 부동산을 명시하고 제3채무자에 대하여 채무자에게 인도 또는 권리이전을 금지하며 채무자에 대하여 그 청구권의 추심과 처분의 금지를 명하여야 한다. 다만 이전등기청구권의 압류에 있어서는 제3채무자에 대하여는 이전등기절차의 이행을 금지하고 채무자에 대하여는 이전등기청구권의 양도 그 밖의 처분을 금지하는 것으로 충분하다. 압류명령의 문례를 보면 다음과 같다.

1) 임대차기간 만료로 인한 임대차목적물 반환청구권 압류의 경우

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 20 . . . 자 임대차계약의 기간만료로 인한 별지목록 기재 부동산의 인도청구권을 압류한다.
제3채무자는 채무자에게 위 부동산을 인도하여서는 아니 된다.
채무자는 위 청구권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.

2) 매매로 인한 부동산소유권이전등기청구권 압류의 경우

채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 20 . . . 자 매매계약에 기초한 별지목록 기재 부동산에 관한 소유권이전등기청구권을 압류한다.
제3채무자는 채무자에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행하여서는 아니 된다.
채무자는 위 소유권이전등기청구권을 양도하거나 그 밖의 처분을 하여서는 아니 된다.

라. 압류명령의 송달

압류명령은 채무자와 제3채무자에게 송달하여야 하고(민집 제242조, 제227조 제2항), 채권자에게도 고지하여야 한다. 압류명령은 제3채무자에게 송달되어야 그 효력

이 생긴다.

마. 압류의 효력

소유권이전등기청구권에 대한 압류나 가압류는 채권에 대한 것이지 등기청구권의 목적물인 부동산에 대한 것이 아니고, 채무자와 제3채무자에게 결정을 송달하는 외에 현행법상 등기기록에 이를 공시하는 방법이 없는 것으로서 당해 채권자와 채무자 및 제3채무자 사이에만 효력을 가지며, 압류나 가압류와 관계가 없는 제3자에 대하여는 압류나 가압류의 처분금지적 효력을 주장할 수 없으므로 소유권이전등기청구권의 압류나 가압류는 청구권의 목적물인 부동산 자체의 처분을 금지하는 대물적 효력은 없고, 제3채무자나 채무자로부터 소유권이전등기를 넘겨받은 제3자에 대하여는 취득한 등기가 원인무효라고 주장하여 말소를 청구할 수 없다.⁸¹³⁾ ⁸¹⁴⁾ 다만 제3채무자가 압류결정을 무시하고 이전등기를 이행하여 채무자가 다시 제3자에게 이전등기를

813) 대법원 1992. 11. 10. 선고 92다4680 전원합의체 판결【판결요지】[1] 소유권이전등기청구권에 대한 압류나 가압류는 채권에 대한 것이지 등기청구권의 목적물인 부동산에 대한 것이 아니고, 채무자와 제3채무자에게 결정을 송달하는 외에 현행법상 등기부에 이를 공시하는 방법이 없는 것으로서 당해 채권자와 채무자 및 제3채무자 사이에만 효력을 가지며, 압류나 가압류와 관계가 없는 제3자에 대하여는 압류나 가압류의 처분금지적 효력을 주장할 수 없으므로 소유권이전등기청구권의 압류나 가압류는 청구권의 목적물인 부동산 자체의 처분을 금지하는 대물적 효력은 없다 할 것이고, 제3채무자나 채무자로부터 소유권이전등기를 넘겨받은 제3자에 대하여는 취득한 등기가 원인무효라고 주장하여 말소를 청구할 수 없다. [2] 부동산소유권이전등기청구권의 가압류는 채무자 명의로 소유권을 이전하여 이에 대하여 강제집행을 할 것을 전제로 하고 있으므로 소유권이전등기청구권을 가압류하였다 하더라도 어떠한 경로로 제3채무자로부터 채무자 명의로 소유권이전등기가 마쳐졌다면 채권자는 부동산 자체를 가압류하거나 압류하면 될 것이지 등기를 말소할 필요는 없다. [3] 일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 채무자가 제3채무자로부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것이므로 채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고, 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없는 것이 원칙이나, 소유권이전등기를 명하는 판결은 의사의 진술을 명하는 판결로서 이것이 확정되면 채무자는 일방적으로 이전등기를 신청할 수 있고 제3채무자는 이를 저지할 방법이 없으므로 이와 같은 경우에는 가압류의 해제를 조건으로 하지 아니하는 한 법원은 이를 인용하여서는 안되고, 제3채무자가 임의로 이전등기의무를 이행하고자 한다면 민사소송법 제577조에 의하여 정하여진 보관인에게 권리이전을 하여야 할 것이고, 이 경우 보관인은 채무자의 법정대리인의 지위에서 이를 수령하여 채무자 명의로 소유권이전등기를 마치면 된다.; 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005다44886 판결

814) 종전 대법원 1990. 6. 22. 선고 89다카19108 판결은, 소유권이전등기청구권에 대한 압류가 있으면 그에 위반되는 등기는 제3채무자의 채무자에 대한 이행행위인 당해 소유권이전등기 뿐만 아니라 그 후에 이루어진 모든 등기도 압류채권자에 대한 관계에서 무효라고 하였는데, 이에 대해서는 이렇게 해석하면 대인적 효력만을 가지는 소유권이전등기청구권의 압류명령에 당해 부동산의 처분제한이라는 대물적 효력을 인정하는 결과가 되고 또한 소유권이전등기청구권에 대한 압류는 채권의 압류로서 그 취지를 부동산등기기록에 기입하여 공시할 방법이 없으므로 제3취득자는 압류사실을 몰랐다고 봄이 일반적인데 이를 무효라고 하면 부동산거래의 안전을 해할 염려가 있다는 비판적 견해가 제시되었다(김상철, “소유권이전등기청구권에 대한 압류 및 가압류의 효력”, 민사판례연구XIII, 272-287.).

경료하여 준 결과 채권자에게 손해를 입힌 때에는 불법행위를 구성하고 그에 따른 배상책임을 지게 된다.⁸¹⁵⁾

부동산에 관한 인도 또는 권리이전청구권에 대하여도 제3채무자로부터 보관인에게 인도되거나 채무자 명의로 등기가 실현되어 그 청구권이 소멸할 때까지 중복압류가 있을 수 있다. 그러나 이 단계에서 경합을 이룬 채권자는 나중에 다른 채권자로부터의 별개의 신청에 의하여 개시되는 강제경매절차에서 배당요구를 하지 않으면 그 부동산의 현금화에서 변제를 받을 수 없다. 위 압류에 의하여 청구권에 대한 압류의 효력은 압류명령의 송달로 발생하나, 목적부동산 자체에 대한 압류의 효력은 채무자에 대한 경매개시결정 송달시 또는 경매개시결정의 기입등기시에 발생하고, 선박이나 항공기에서 압류의 효력은 개시결정의 송달시나 압류의 등기시 또는 감수·보존처분의 집행시나 선박국적증서 등의 수취시 중 가장 빠른 시점에 발생한다.

따라서 부동산청구권을 압류한 후 그 부동산 자체에 대한 압류의 효력발생 전에 타인이 부동산 자체에 대한 압류를 한 경우에도 압류채권자는 제3자이의의 소 등으로

815) 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005다44886 판결【판결요지】[1] 소유권이전등기청구권에 대한 압류가 있으면 그 변제금지의 효력에 의하여 제3채무자는 채무자에게 임의로 이전등기를 이행하여서는 아니 되는 것이나, 그와 같은 압류는 채권에 대한 것이지 등기청구권의 목적물인 부동산에 대한 것이 아니고, 채무자와 제3채무자에게 결정을 송달하는 외에 현행법상 등기부에 이를 공시하는 방법이 없어 당해 채권자와 채무자 및 제3채무자 사이에만 효력을 가지며, 제3자에 대하여는 압류의 변제금지의 효력을 주장할 수 없으므로 소유권이전등기청구권의 압류는 청구권의 목적물인 부동산 자체의 처분을 금지하는 대물적 효력은 없어서 제3채무자나 채무자로부터 이전등기를 경료한 제3자에 대하여는 취득한 등기가 원인무효라고 주장하여 말소를 청구할 수 없고, 제3채무자가 압류결정을 무시하고 이전등기를 이행하고 채무자가 다시 제3자에게 이전등기를 경료하여 준 결과 채권자에게 손해를 입힌 때에는 불법행위를 구성하고 그에 따른 배상책임을 지게 된다. [2] 토지구획정리사업시행자가 환지처분 전에 체비지 지정을 하여 이를 제3자에게 처분하는 경우 그 양수인이 토지의 인도 또는 체비지대장상의 등재 중 어느 하나의 요건을 갖추었다면 양수인은 당해 토지에 관하여 물권 유사의 사용수익권을 취득하여 당해 체비지를 배타적으로 사용·수익할 수 있음은 물론이고 다시 이를 제3자에게 처분할 수도 있는 권능을 가지며, 그 후 환지처분공고가 있으면 그 익일에 최종적으로 체비지를 점유하거나 체비지대장에 등재된 자가 그 소유권을 원시적으로 취득하게 된다. [3] 체비지의 양수인이 토지구획정리사업시행자에 대하여 가지는 소유권이전등기청구권이 압류된 경우에는 압류의 변제금지 효력에 의하여 사업시행자가 압류된 체비지에 대한 체비지대장상의 소유자 명의를 양수인 앞으로 변경하는 것이 금지되고, 사업시행자가 압류결정을 무시하고 체비지대장상의 소유자 명의를 양수인 앞으로 변경하여 줌으로써 양수인이 다시 제3자에게 처분한 결과 당해 채권자에게 손해를 입힌 때에는 불법행위를 구성하고 그에 따른 배상책임을 지게 된다. [4] 체비지의 양수인이 토지구획정리사업시행자에 대하여 가지는 소유권이전등기청구권이 압류된 경우 사업시행자의 체비지 처분행위가 압류채권자에 대해 불법행위가 되기 위하여는 양수인이 소유권이전등기청구권을 가지고 있는 체비지를 사업시행자가 양수인에게 양도하여 양수인으로 하여금 이를 처분하게 함으로써 채권자의 권리를 해할 것을 요하고, 단지 사업시행자가 소유권이전등기청구권이 압류된 체비지를 제3자에게 처분하였다는 사정만으로 곧바로 채권자에 대하여 압류결정 위배를 원인으로 한 불법행위를 구성하는 것은 아니다.

이를 다룰 수 없다. 또한 당해 청구권의 발생원인에는 압류의 효력이 미치지 않고, 청구권 압류의 효력발생 당시에 이미 그 청구권이 이행불능된 경우에는 청구권은 그 이행불능을 이유로 하는 손해배상청구권으로 전화(轉化)되어 있으므로 청구권 그 자체에 대한 압류는 효력을 발생할 수 없고, 압류명령의 효력은 이행불능으로 인한 손해배상청구권에 미치지 아니한다. 다만 압류의 효력발생 당시에는 청구권이 존재하고 또 아직 이행불능이 아닌 경우에는 청구권압류의 효력은 발생되어 있는 것이므로 그 후의 이행불능으로 인한 손해배상청구권에 미친다고 해석된다.⁸¹⁶⁾

3. 보관인선임과 인도 내지 권리이전등기절차

가. 보관인선임과 인도명령, 권리이전명령의 신청

채권자는 부동산이 있는 곳의 지방법원에 대하여 목적부동산의 보관인을 정하고, 제3채무자에 대하여 그 부동산을 보관인에게 인도하거나 권리이전등기절차를 이행하라는 결정을 하여 주도록 신청할 수 있고,⁸¹⁷⁾ 채권자가 그 신청을 지체하는 경우에는 제3채무자도 면책을 위하여 이를 신청할 수 있다(민집 제244조 제1항, 제2항). 인도청구권의 압류에 있어서는 보관인이 그 부동산을 점유하는 때에 집행이 종료된다.

유체동산에 관한 청구권의 집행절차는 집행관이 관여하나 부동산에 관한 청구권에 있어서는 따로 보관인이 선임되어 절차에 관여하게 된다. 또 유체동산에 관한 청구권의 압류의 경우에 별도의 신청이 없더라도 목적물을 집행관에게 인도할 것을 명하여야 하지만, 부동산에 관한 청구권의 압류에서는 이후의 집행에 부동산의 점유가 반드시 필요한 것은 아니기 때문에 채권자 또는 제3채무자의 신청이 있는 경우에만 인도명령을 발할 수 있고 직권으로는 이를 발할 수 없다.

이 신청은 부동산청구권의 관할 집행법원이 아니고, 부동산이 있는 곳의 지방법원에 하여야 하므로 압류명령을 내린 집행법원(채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원)의 관할구역 내에 목적부동산이 존재하지 아니하는 경우에는 압류명령을 내린

816) 독일 민소법은 소유권이 제3채무자로부터 채무자에게 이전되면 채권자는 법률에 의하여 자신의 채권에 대한 보전저당권(Sicherungshypothek)을 취득하는 것으로 하여 채무자가 당해 부동산을 처분할 위험성에 대비하고 있다. 이러한 보전저당권은 채권자 또는 보관인의 신청(부동산등기법 제13조)과 보관인의 승낙에 기하여 등기기록에 등재된다(독일 민소법 제848조 제2항, 부동산등기법 제19조). 제3자의 거래안전을 고려한 것이다.

817) 별지서식 [3-32] 보관인선임 및 권리이전명령 신청서 참조(제3장 말미 수록)

법원과 보관인선임결정과 인도, 권리이전명령을 내린 법원이 다를 수 있다. 두 법원이 같은 경우에는 압류명령신청과 함께 보관인선임과 인도·권리이전명령 신청을 할 수도 있으나, 같지 않은 경우에는 압류명령의 발령여부가 그 부동산이 있는 곳의 법원으로서 분명하지 않으므로 압류명령이 있었다는 취지의 소명자료(압류명령정본)를 붙여서 신청하여야 한다. 수 개의 부동산이 있는 곳이 모두 다른 때에는 각각 부동산이 있는 곳의 지방법원에 대하여 신청하여야 한다.

나. 재판의 내용

신청이 이유 있으면 법원은 결정으로 보관인을 선임하고, 그 부동산을 보관인에게 인도하거나 보관인에게 부동산에 대하여 채무자 명의로 권리이전등기절차를 이행할 것을 명한다. 권리이전청구권의 집행에 있어서 보관인은 채무자 명의로 권리이전등기를 신청함에 있어서 채무자의 대리인이 된다(민집 제244조 제3항).

압류법원과 부동산소재지법원이 동일하여 압류명령신청과 동시에 보관인선임 및 인도명령신청이 있는 경우에는 위 명령 등을 압류명령에 함께 기재해도 된다. 이 인도명령의 의미는 유체동산의 인도청구권에 대한 강제집행에 있어서의 인도명령에 준하여 이해할 수 있다.

보관인은 채무자의 대리인인 관리적수탁자에 불과하고 강제관리의 관리인과 같은 지위나 관리수익권을 가지지 않는다.

압류법원과 부동산이 있는 곳의 법원이 같은 경우에는 압류명령 중에 보관인선임과 인도·권리이전명령을 적어도 무방하다. 보관인선임과 인도·권리이전명령은 압류명령 그 자체의 효력과는 관계가 없으며, 압류명령의 본질적 부분을 구성하는 것도 아니다.

보관인의 선임, 해임, 감독, 보수 등에 관하여는 아무런 규정이 없으므로 강제관리의 관리인에 관한 규정을 유추적용한다. 따라서 보관인의 자격에는 제한이 없으므로 법원이 자유롭게 선임할 수 있다. 신청인이 보관인을 지정하여 신청하더라도 법원을 구속하는 것은 아니다.⁸¹⁸⁾ 선임된 보관인은 직무를 수락하여야 할 의무를 지는 것이 아니므로 심문 등의 방법으로 사전에 수락여부를 확인하여 두어야 한다.

보관인은 인도명령 또는 권리이전명령에 따라 제3채무자로부터 임의인도나 권리

818) 실무에서는 부동산이 있는 곳에 주소나 사무소를 둔 변호사나 집행관을 선임하는 사례가 많다. 그리고 보관인은 자연인을 선임하는 것이 바람직하나 타인의 재산을 신탁, 관리하는 신탁회사와 같은 경우에는 법인이라도 무방하다.

이전을 받을 권한이 있으므로 채권자의 특별위임을 요하지 않고 독립하여 임의로 인도나 채무자 명의로 권리이전을 받을 수 있고, 이 경우에 선량한 관리자의 주의로써 현금화절차에 따라 매수인 등에게 인도할 때까지 보관하여야 한다.

보관인에 대하여는 상당한 보수를 지급하여야 하며 그 보수액은 법원이 정한다. 보수는 집행비용이 되므로 법원은 채권자에게 예납시킬 수 있고 채권자가 이에 따르지 아니하면 보관인을 선임하지 않거나 이미 결정한 선임을 취소할 수 있다(민집 제 18조 제2항). 이 비용은 종국적으로 채무자의 부담이 되어 집행절차에서 우선 변상을 받게 된다(민집 제53조 제1항).

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건 20 타채 부동산보관인선임 및 인도 채 권 자 채 무 자 제3채무자	주 문 ○○○(○○지방법원 집행관)를 별지목록 기재 부동산의 보관인으로 한다. 제3채무자는 위 부동산을 위 보관인에게 인도하여야 한다.⁸¹⁹⁾ 이 유 ○○지방법원 20 타채000 부동산인도청구권 압류사건에 관한 채권자의 이 사건 보관인선임 및 인도명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다. 20 . . . 판 사 ㉑

다. 결정의 송달

보관인선임 및 인도명령 또는 권리이전명령은 채무자와 제3채무자에게 송달하여야 하며, 제3채무자의 신청에 의한 때에는 채권자에게도 송달하여야 한다. 이 결정에 대하여는 집행에 관한 이의(민집 제16조)로써 다룰 수 있다.

819) 소유권이전등기청구권압류사건의 경우에는 주문에, 「제3채무자는 위 부동산에 관하여 20 . . . 자(법률행위, 예컨대 매매)를 원인으로 채무자명의 소유권이전등기절차를 위 보관인에게 이행하여야 한다.」라고 적는다.

라. 결정의 효력

보관인에 대한 인도 또는 권리이전의 명령은 강제력이 없으므로 위 결정만으로 보관인이 목적물의 점유를 강제로 취득하거나 일방적으로 등기신청을 할 수는 없다. 제3채무자가 임의로 등기의무를 이행하는 경우에는 채무자의 대리인인 보관인과 제3채무자의 사이에 등기신청으로 등기가 이루어지고 그로써 청구권의 집행은 종료한다.

채무자 앞으로의 권리이전에 필요한 서류를 보관인에게 교부하면 되고, 이 경우 채무자 명의의 이전등기신청에 있어서 보관인만이 채무자의 법정대리인으로 채무자를 대리하여 이전등기신청을 할 수 있으며 채무자 스스로는 이를 할 수 없다. 이전등기는 채무자 명의로 경료하여야 하며 보관인 명의로 등기하는 것은 아니다.

압류명령과 인도명령 등이 송달된 경우에도 제3채무자가 부동산에 관한 청구권에 대하여 가지는 권리는 그대로 행사할 수 있으므로 제3채무자는 해제권, 취소권, 항변권 등을 행사할 수 있고, 제3채무자가 선택권을 가진 때에는 이를 행사할 수 있다.⁸²⁰⁾

위와 같은 압류 등의 효력은 부동산 그 자체나 그 수익의 처분행위에 아무 제한을 가하지 않으며, 부동산 자체 또는 그 수익에 대한 압류의 효력은 그 후에 이루어지는 강제경매나 강제관리가 개시됨으로써 비로소 생긴다.

4. 추심 및 현금화

가. 소유권이전등기청구권을 압류한 경우 채권자가 채권을 추심하기 위하여는 부동산에 관하여 채무자 명의로 소유권이전등기를 경료한 다음 다시 그 부동산에 대한

820) 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다51685 판결【판결요지】[1] 민사재판에 있어서 이미 확정된 관련 민사사건에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 되므로 합리적인 이유 설시 없이 이를 배척할 수 없다. [2] 소유권이전등기청구권의 가압류나 압류가 행하여지면 제3채무자로서는 채무자에게 등기이전행위를 하여서는 아니되고, 그와 같은 행위로 채권자에게 대항할 수 없다 할 것이나, 가압류나 압류에 의하여 그 채권의 발생원인인 법률관계에 대한 채무자와 제3채무자의 처분까지도 구속되는 것은 아니므로 기본적 계약관계인 매매계약 자체를 해제할 수 있다. [3] 민법 제548조 제1항 단서에서 말하는 제3자란 일반적으로 그 해제된 계약으로부터 생긴 법률효과를 기초로 하여 해제 전에 새로운 이해관계를 가졌을 뿐 아니라 등기, 인도 등으로 완전한 권리를 취득한 자를 말하므로 계약상의 채권을 양수한 자나 그 채권 자체를 압류 또는 전부한 채권자는 여기서 말하는 제3자에 해당하지 아니한다. [4] 제3채무자가 소유권이전등기청구권에 대한 압류명령에 위반하여 채무자에게 소유권이전등기를 경료한 후 채무자의 대금지급의무를 불이행을 이유로 매매계약을 해제한 경우, 해제의 소급효로 인하여 채무자의 제3채무자에 대한 소유권이전등기청구권이 소급적으로 소멸함에 따라 이에 터잡은 압류명령의 효력도 실효되는 이상 압류채권자는 처음부터 아무런 권리를 갖지 아니한 것과 마찬가지 상태가 되므로 제3채무자가 압류명령에 위반되는 행위를 한 후에 매매계약이 해제되었다 하여도 불법행위는 성립하지 아니한다.

강제경매를 실시하여 그 경매절차에서 배당받아야 한다.⁸²¹⁾

나. 제3채무자가 보관인선임 및 인도 또는 권리이전등기명령에 따라서 보관인에 대하여 임의로 부동산의 인도의무를 이행하지 않거나 등기절차의 이행에 협력하지 않을 경우에는 압류채권자는 추심명령을 얻어 추심소송을 제기하여야 한다(민집 제244조 제4항).⁸²²⁾ 추심의 소를 제기하여야 하는 것은 채권자이지 보관인이 아니므로 보관인은 소를 제기할 권한이 없다. 또 추심소송의 피고는 제3채무자이며 등기절차에 관여할 수 없는 채무자를 상대로 하는 추심의 소는 권리보호의 이익이 없다.⁸²³⁾

추심소송에서는 제3채무자에 대하여 청구의 목적물인 부동산을 보관인에게 인도할 것(민집 제258조) 또는 보관인에 의하여 대리되는 채무자에게 등기신청의 의사표시를 할 것(민집 제263조)만을 청구할 수 있다.

이 승소판결이 확정되면 민사집행법 제258조 또는 제263조에 의한 강제집행의 방법으로 인도 또는 직접 채무자 명의로 등기를 실현하며 이로써 부동산에 관한 청구권의 집행은 종료하고, 그 후의 강제집행은 부동산에 대한 강제경매 또는 강제관리로 들어가게 된다.

다. 중국적인 만족을 얻기 위해서는 채권자는 본래의 집행권원에 기초하여 인도 또는 권리이전 받은 부동산에 대한 강제경매 또는 강제관리를 신청하여야 한다(민집 규 제170조).⁸²⁴⁾ 보관인은 인도받은 부동산을 강제경매의 경우에는 매수인에게, 강제관리의 경우에는 관리인에게 인도한다.

라. 매매로 인한 부동산 소유권이전등기청구권은 특별한 사정이 없는 이상 그 권리의 성질상 양도가 제한되고 그 양도에 채무자의 승낙이나 동의를 요하며,⁸²⁵⁾ 부동산 권리이전청구권을 집행의 대상으로 하는 강제집행에 관하여는 민사집행법 제241조에 따른 특별현금화방법이 허용되지 아니한다.⁸²⁶⁾

821) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다39371 판결

822) 별지서식 [4-6] 추심명령에 의한 부동산소유권이전등기청구소송 소장 참조(제4장 말미 수록)

823) 채무자는 등기절차이행에 참가하여서는 안 되기 때문이다.

824) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다39371 판결

825) 대법원 2001. 10. 9. 선고 2000다51216 판결

826) 대법원 1999. 12. 9. 선고 98마2934 판결

[3 - 1] 채권압류명령 신청서

채권압류명령 신청서

수 입
인 지

채 권 자 김 ○ ○
 ○○시 ○○구 ○○로 ○○
 소송대리인 변호사 손 재 주
채 무 자 박 ○ ○
 ○○시 ○○구 ○○로 ○○
제3채무자 이 ○ ○
 ○○시 ○○구 ○○동로○○

채무명의를 표시

채권자와 채무자 사이의 서초법무법인 작성 2018증100호 금전소비대차계약 공정증서

청구채권의 표시

1. 금 2,000만 원(2012. 5. 10.자 대여금 원금)
 1. 금 800만 원(위 원금에 대한 2012. 5. 10.부터 2018. 5. 9.까지 연 2할의 비율에 의한 이자)
- 합계 금 2,800만 원

압류할 채권의 표시

1. 금 1,000만 원
- 단, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 2017. 7. 5.자 건설기자재 납품계약에 따른 대금채권

신 청 취 지

채무자의 제3채무자에 대한 위 채권을 압류한다.
라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 채권자는 채무자에 대하여 위 채무명의를 집행력이 있는 정본에 기한 위 청구채권 표시의 채권을 가지고 있고, 채무자는 제3채무자에 대하여 위 압류할 채권 표시의 채권을 가지고 있습니다.

2. 이에 채권자는 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 위 채권에 대하여 압류명령을 발령하여 주실 것을 신청합니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-------------------|----|
| 1. 집행력 있는 공정증서 정본 | 1통 |
| 1. 송달증명서 | 1통 |
| 1. 위임장 | 1통 |

20 . . .

채권자 소송대리인 변호사 손 재 주 ㉠

서울중앙지방법원 귀중

[3 - 2] 압류명령

○ ○ 지 방 법 원
결 정

사 권 20 타채 채권압류
채 권 자
채 무 자
제 3 채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.

청구금액

금	원(대여금)
금	원(위 대여금에 대한 ○○부터 ○○까지의 이자 및 지연손해금)
합계 금	원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한 다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

①인

[3 - 3] 추심명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 추심명령
 채 권 자
 채 무 자
 제 3 채무자

주 문

채권자는 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 압류된 채권을 추심할 수 있다.

이 유

○○지방법원 20 타채 채권압류사건에 관한 채권자의 이 사건 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20

판사(사법보좌관)

㉠

- 주의 : 1. 채권자가 채권을 추심한 때에는 집행법원에 서면으로 추심신고를 하여야 합니다. 추심신고를 할 때까지 다른 채권자의 압류, 가압류 또는 배당요구가 없으면 추심신고에 의하여 추심한 채권 전액이 추심채권자에게 확정적으로 귀속됩니다. 그러나 추심 이후라도 추심신고 전까지 다른 채권자로부터 압류, 가압류 또는 배당요구가 있으면 이미 추심한 금액을 공탁하고 다른 채권자들과 채권금액의 비율에 따라 안분하여 배당을 받도록 규정되어 있음을 유의하시기 바랍니다(민사집행법 제236조, 제247조 제1항 제2호).
2. 추심신고서에는 사건번호, 채권자·채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 적어 주시기 바랍니다.
3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.
- 민집 제229, 제232, 민집규 제162㉠

[3 - 4] 전부명령

○ ○ 지 방 법 원
결 정

사 건 20 타채 전부명령
채 권 자
채 무 자
제 3 채무자

주 문

채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 압류된 채권을 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.

이 유

○○지방법원 20 타채 채권압류사건에 관한 채권자의 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉠

[3 - 5] 채권압류 및 추심명령

○ ○ 지 방 법 원

결정

사 건 20 타채 채권압류 및 추심명령
채 권 자
채 무 자
제 3 채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 채권자가 추심할 수 있다.

청구금액

금 원(대여금)

금 원(위 대여금에 대한 〇〇부터 〇〇까지의 이자 및 지연손해금)

합계 금 원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 압류 및 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20

판사(사법보좌관)

①인

주의 : 1. 채권자가 채권을 추심한 때에는 집행법원에 서면으로 추심신고를 하여야 합니다. 추심신고를 할

때까지 다른 채권자의 압류, 가압류 또는 배당요구가 없으면 추심신고에 의하여 추심한 채권 전액이 추심채권자에게 확정적으로 귀속됩니다. 그러나 추심 이후라도 추심신고 전까지 다른 채권자로부터 압류, 가압류 또는 배당요구가 있으면 이미 추심한 금액을 공탁하고 다른 채권자들과 채권금액의 비율에 따라 안분하여 배당을 받도록 규정되어 있음을 유의하시기 바랍니다(민사집행법 제236조, 제247조 제1항 제2호).

2. 추심신고서에는 사건번호, 채권자·채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 적어 주시기 바랍니다.

3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.

민사집행법 제15조, 제223조, 제227조, 제229조, 민집규 162①

[3 - 6] 채권압류 및 전부명령

○ ○ 법 원

결정

사 건 20 타채 채권압류 및 전부명령

채 권 자

채 무 자

제 3 채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.

청구금액

금 원(대여금)

금 원(위 대여금에 이자 및 지연손해금)

합계 금 원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 압류 및 전부명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20

판사(사법보좌관)

인

주의 : 1. 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 채권자가 압류, 가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력이 없습니다.

2. 전부명령은 확정되어야 효력이 있습니다.

3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.

민사집행법 제15조, 제223조, 제227조, 제229조

[3 - 7] 가압류에서 본압류로 이전하는 채권압류 및 전부명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 가압류에서 본압류로 이전하는 채권압류 및 전부
 채 권 자
 채 무 자
 제 3 채무자

주 문

1. 채권자와 채무자간 ○○지방법원 20 카단 채권가압류 결정에 의한 별지목록 기재 채권에 대한 가압류는 이를 본압류로 이전한다.
2. 제3채무자는 채무자에 대하여 별지 목록 기재 채권의 지급을 하여서는 아니된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채권자에게 전부한다.

청구금액

금 원(대여금)

금 원(위 대여금에 대한 ○○부터 ○○까지의 이자 및 지연손해금)

합계 금 원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○ 지방법원 20 가합 대여금청구사건의 집행력 있는 정본에 기초하여 한 이 사건 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉠

주의 : 1. 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 다른 채권자가 압류, 가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력이 없습니다.

2. 전부명령은 확정되어야 효력이 있습니다.

3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.

민사집행법 제15조, 제223조, 제227조, 제229조

[3 - 8] 진술최고서[전산양식 A4316]

○ ○ 지 방 법 원
진 술 최 고 서

사 건 20 타채 채권압류
채 권 자
채 무 자
제 3 채무자

채권자로부터 민사집행법 제237조의 규정에 의한 진술최고의 신청이 있으므로 제3채무자는 압류명령의 송달을 받은 날부터 1주 이내에 서면으로 아래 사항을 진술하기 바라며, 첨부된 제3채무자 진술서를 작성하여 이 법원에 제출하는 방법으로 진술할 수 있습니다.

1. 채권을 인정하는지의 여부 및 인정한다면 그 한도
2. 채권에 대하여 지급할 의사가 있는지의 여부 및 의사가 있다면 그 한도
3. 채권에 대하여 다른 사람으로부터 청구가 있는지의 여부 및 청구가 있다면 그 종류
4. 다른 채권자에게 채권을 압류당한 사실이 있는지의 여부 및 그 사실이 있다면 그 청구의 종류

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉑

[3 - 9] 압류의 경합 여부 등에 관한 사실조회

○ ○ 지 방 법 원 사 실 조 회	
귀 하	
사 건	20 타기 배당절차
채 권 자	
채 무 자	
제 3 채무자	
위 당사자간 별지 기재의 압류채권(또는 특허권 등의 그 밖의 재산권)에 대하여 다른 압류명령이나 가압류명령이 있는지 여부를 알고자 하오니 조속히 회보하여 주시기 바랍니다.	
20	
판사(사법보좌관)	인
민집규 184①	

(주의) 송달받은 결정이 있을 때에는 그 사본을 첨부하시기 바랍니다.

[3 - 11] 집행정지 통지서

○ ○ 지 방 법 원

집행정지 통지

귀하

사 건 20 타채
채 권 자
채 무 자

위 사건에 관하여 아래의 사항을 통지합니다.

1. 채무자가 20 . . . ○○지방법원 20카기 강제집행정지 결정을 제출 하였습니다.
2. 위 결정은 ○○지방법원 20 가합 청구이의의소에 관한 판결이 있을 때 까지 이 사건 집행권원인 ○○지방법원 20 . . . 선고 20가합 판결에 의한 강제집행을 정지하도록 명하였습니다.
- 3.(채권자에 대한 통지의 경우) 채권자는 위 강제집행정지결정이 효력을 잃기 전에는 채 권의 추심을 하여서는 아니 됩니다.
- 4.(제3채무자에 대한 통지의 경우) 제3채무자는 위 강제집행정지결정이 효력을 잃기 전에는 채권의 지급을 하여서는 아니됩니다.

20 . . .

법원사무관

㉠

[3 - 12] 채권압류 기입등기촉탁서

○ ○ 지 방 법 원

등 기 촉 탁 서

○○등기소 등기관 귀하

사 건 20 타채 채권압류

부동산의 표시

등기관리자

등기의무자

등기원인과 그 연월일 20 . . . ○○법원의 저당권 있는 채권의 압류

등기목적 20 . . . ○○지방법원 ○○등기소 접수 제 호 저당권

설정등기에 기한 피담보채권의 압류기입등기

과세표준 금 원

등 록 세 금 원

지방교육세 금 원

등기신청수수료 금 원

첨 부 압류명령 결정정본 1통

위 등기를 촉탁합니다.

20 . . .

법원사무관 ○ ○ ○

접수	. . .	처리인	접수	조사	기입	교합	등기필통지	비고
	제 호							

[3 - 13] 특별현금화명령 중 양도명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 특별현금화(양도명령)

채 권 자

채 무 자

제 3 채무자

주 문

위 당사자간 ○○지방법원 20 타채 채권압류명령에 의하여 압류된 별지 기재의
채권을 금 원의 지급에 갈음하여 채권자에게 양도한다.

이 유

민사집행법 제241조 제1항에 의한 채권자의 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한
다.

20 . . .

판 사

인

민집규 241①1호, 229⑥, 231

[3 - 14] 특별현금화(매각)명령 신청서

특별현금화(매각)명령 신청		
수 입 인 지	채 권 자	○ ○ ○
	채 무 자	○ ○ ○
	제3채무자	○ ○ ○
위 당사자 사이의 귀원 2013타기309 채권압류명령에 기하여 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류하였으나, 위 채권은 채무자가 장차 공사를 완성하여야 제3채무 자로부터 변제받을 수 있기 때문에 지금 당장은 추심하기가 어렵습니다. 그러므로 민사집행법 제241조 제1항 소정의 특별한 현금화방법으로서 귀원 소속 집행관 으로 하여금 위 채권을 추심에 갈음하여 매각하도록 명령하여 줄 것을 신청합니다. 20 채권자 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ㉠ ○○지방법원 귀중		

[3 - 15] 특별현금화명령 중 매각명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 특별현금화(매각명령)

채 권 자

채 무 자

제3채무자

주 문

1. 위 당사자간 ○○지방법원 20 타채 채권압류명령에 의하여 압류된 별지 기재의 채권을 추심에 갈음하여 매각할 것을 명한다.
2. 채권자의 위임을 받은 집행관은 유체동산 경매에 관한 절차에 따라 매각 하여야 한다.

이 유

민사집행법 제241조 제1항에 의한 채권자의 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판 사

㉠

민집 241①2호

[3 - 16] 채권담보권에 기한 압류 및 추심(전부)명령 신청

압류 및 추심(전부)명령 신청서

(동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 채권담보권에 기한 신청)

채 권 자 주식회사 ○○은행
서울 ○○구 ○○대로 320(○○동)
대표이사 ○○○

채 무 자 주식회사 ○○유통
서울 서초구 서초대로 343(서초동)
대표이사 ○○○

담보권설정자⁸²⁷⁾ 채무자와 동일

제3채무자⁸²⁸⁾ ○○○ 주식회사
서울 강남구 양재대로 500(양재동)
대표이사 ○○○

채권담보권

2014년 6월 12일 09시 30분 제1호 근담보권
존속기간 2019년 6월 11일

피담보채권 및 청구금액

100,000,000원 대여금채권의 일부금인 60,000,000원에 대한 청구

채권담보권의 목적인 채권⁸²⁹⁾

- 1) 채권의 종류 : 동산매매대금채권
- 2) 채권의 발생원인 및 발생연월일 : 2014년 5월 20일 기계류 판매계약

피압류 채권의 표시⁸³⁰⁾ : 별지 기재와 같음

신 청 취 지

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록기재의 채권을 압류한다.
 2. 제3채무자는 채무자에 대하여 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
 3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
 4. 위 압류된 채권은 채무자가 추심할 수 있다.
 - (4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채무자에게 전부한다.)
- 라는 결정을 구합니다.

채권으로 채무자가 특정되지 않은 경우에는, 「1) 채권의 종류 : 차임채권 2) 채권의 발생원인 및 발생원일 : 시기 2014년 1월 1일, 종기 2014년 12월 31일, 서울 서초구 서초대로 320 서초빌딩 상가건물 임대차계약」으로 기재하면 될 것이다.

830) 담보목적물인 채권의 유형에 따라서 별지목록으로 작성한다.

831) 이는 설정 당시 이미 채권이 발생한 경우에 관한 것이다. 장래발생채권의 경우에는 담보목적물인 채권의 유형에 따라 기재한다. 즉 ① 장래발생채권으로 채무자가 특정된 경우에는, 「서울 서초구 서초대로 320 서초빌딩 203호 상가건물 임대차계약에 기한 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지의 차임채권으로서 위 청구금액에 이를 때까지의 금액」으로 적고, ② 장래발생채권으로 채무자가 특정되지 않은 경우에는, 「서울 서초구 서초대로 320 서초빌딩 상가건물 임대차계약에 기한 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지의 차임채권으로서 위 청구금액에 이를 때까지의 금액」으로 기재하면 될 것이다.

[3 - 17] 동산담보권 물상대위를 위한 압류 및 추심(전부)명령 신청

압류 및 추심(전부)명령 신청서

(동산·채권 등의 담보에 관한 법률의 동산담보권에 기한 물상대위를 위한 신청)

채 권 자 주식회사 ○○은행
 서울 ○○구 ○○대로 322(○○동)
 대표이사 ○○○

채 무 자 주식회사 ○○유통
 서울 서초구 서초대로 303(서초동)
 대표이사 ○○○

담보권설정자⁸³²⁾ 채무자와 동일

제3채무자⁸³³⁾ ○○ 주식회사
 서울 관악구 신사로 15(신림동)
 대표이사 ○○○

동산담보권

2014년 6월 12일 09시 30분 제1호 근담보권
 존속기간 2019년 6월 11일

피담보채권 및 청구금액

100,000,000원 대여금채권의 일부금인 60,000,000원에 대한 청구

동산담보권의 목적인 동산⁸³⁴⁾

- 1) 일련번호 : 1
- 2) 동산의 종류 : 개별동산-유압식프레스기
- 3) 보관장소/특성 : 제조번호 2011AAB13-456
- 4) 기타사항 : 제조사-대한정밀 주식회사, 모델명 KOP-2005SL

832) 물상보증인이 있는 경우에는 물상보증인을 기재한다.

833) 담보목적물인 동산의 매수인을 기재한다.

834) 담보목적물인 동산의 유형에 따라서 기재한다. 이는 개별동산담보권에 기한 물상대위의 경우에 관한 것이다. 집합동산담보권에 기한 물상대위의 경우에는, 「1) 일련번호 : 1, 2) 동산의 종류 : 개별동산-유압프레스기, 3) 보관장소/특성 : 제조번호 2011AAB13-456, 4) 기타사항 : 제조사-○○정밀 주식회사 모델명 KOP-2005SL」이라고 기재하면 될 것이다.

피압류 채권의 표시⁸³⁵⁾ : 별지 기재와 같음**신 청 취 지**

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록기재의 채권을 압류한다.
 2. 제3채무자는 채무자에 대하여 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
 3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
 4. 위 압류된 채권은 채권자가 추심할 수 있다.
 - (4. 위 압류된 채권은 지급에 갈음하여 채무자에게 전부한다.)
- 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

채권자는 채무자에 대하여 위와 같은 대여금채권에 관한 동산담보권이 있으나, 채무자가 그 지급을 하지 아니한 상태에서(집합)담보목적물인 동산이 제3자에게(통상의 영업범위를 초과하여) 매각되었으므로, 이에 물상대위권을 행사하기 위하여, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 별지목록기재의 채권에 대한 압류 및 추심(전부)명령을 하여 주시기 바랍니다.

첨 부 서 류

1. 압류할 채권목록(당사자수+2부를 신청서에 첨부)
 1. 동산담보 등기사항 증명서
 1. 채무자의 주민등록초본
 1. 법인등기사항증명서
- (채권자, 채무자, 담보권설정자, 제3채무자 중에 법인이 있는 경우)
1. 위임장(본인이 아닌 대리인이 신청할 경우)

20 년 월 일

채권자

(서명 또는 날인)

연락처 :

○○ 지방법원 민사집행(신청)과 귀중**[별지]****피압류 채권의 표시⁸³⁶⁾**

주식회사 ○○유통의 ○○ 주식회사에 대한 다음에 기재된
동산매매대금채권으로서 위 청구금액에 이를 때까지의 금액

- 다 음 -

개별동산 : 유압식프레스기, 제조번호 : 2011AAB13-456,
제조사 : 대한정밀 주식회사, 모델명 : KOP-2005SL

835) 담보목적물인 동산의 유형에 따라서 별지목록으로 작성한다.

836) 이는 개별동산담보권에 기한 물상대위의 경우에 관한 것이다. 집합동산담보권에 기한 물상대위의 경우에는 다음과 같이 기재한다.

「주식회사 ○○유통의 ○○주식회사에 대한 다음에 기재된 동산매매대금채권으로서 위 청구금액에 이를 때까지의 금액

- 다 음 -

집합동산 : 노트북 컴퓨터, 보관장소의 명칭 : 수도권물류센터-서울 서초구 서초대로 101, 203호(서초동, 제일빌딩)」

[3 - 18] 담보권실행을 위한 전세권압류 및 양도명령신청

담보권실행을 위한
전세권압류 및 양도명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주소

채무자검

근저당권

설 정 자 ○ ○ ○

주소

청구채권의 표시

일금 100,000,000원정(물품대금)

압류 할 전세권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채권자의 채무자에 대한 위 청구채권의 변제에 충당하기 위하여 별지목록 기재 전세권을 압류한다.
 2. 제1항의 전세권을 채무자의 채권자에 대한 이 청구채권의 변제에 갈음하여 채권자에게 양도한다.
- 라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 채무자와 신청 외 ○○○와의 별지목록 기재 부동산 전세권 설정등기에 대하여, 채권자는 채무자와 위 전세권을 담보로 채권최고액 금 100,000,000원으로 하는 근저당권설정계약을 2018. . . 체결하고 같은 날 동 등기소 접수 제1234호로서 근저당권 설정등기를 경료하였습니다.
2. 사실관계 생략
(담보권 설정의 내용이나 실제 거래관계에서 일어난 채권발생의 원인 사실을 기재).
3. 따라서 위 채무자는 채권자에게 변제하여야 할 물품대금 금 100,000,000원의 금원에 대하여 이유 없이 차일피일 기일만 연기하고 있으므로 채권자는 신청취지와 같은 결정을 받고자 이 건 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 근저당권설정계약서 사본 | 1통 |
| 1. 거래내역서 | 1통 |

1. 부동산 등기사항증명서	1통
1. 전세권설정계약서	1통
20 . . .	채권자 ○ ○ ○ ①
○ ○ 지방법원	귀중

[3 - 19] 가압류로부터 본압류로 이전하는 골프회원권 압류 및 현금화명령

가압류로부터 본압류로 이전하는
골프회원권 압류 및 현금화명령

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 ○ ○ ○

주 소

제3채무자 (주) 골프클럽

대표이사

주 소

청구채권의 표시

○○지방법원 2018가합000호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의한
금 100,000,000원

압류 및 현금화할 골프회원권의 표시 별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채권자와 채무자간 ○○지방법원 2018카합○○○호 가압류된 별지목록 기재 골프회원권은 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의하여 이를 가압류로부터 본압류로 이전한다.
2. 제3채무자는 위 압류된 골프회원권을 채무자에게 지급하여서는 안 된다.
3. 채무자는 위 압류된 골프회원권의 영수, 기타 일체의 처분행위를 하여서는 안 된다.
4. 위 압류된 채무자 명의의 별지목록 기재의 골프회원은 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 경매절차에 의하여 현금화한다.
라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

위 골프회원권은 2018. . . ○○지방법원 2018카합000호로 가압류하였고, ○○지방법원 2018가합000호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기하여 채무자가 채권자에 대하여 변제하여야 할 채권인 바, 채무자는 이에 변제이행이 없으므로 동

채권의 변제를 구하기 위하여, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 위 골프회원권에 대한 가압류를 본압류로 이전하는 현금화명령을 해 주실 것을 신청합니다.

입증방법 및 첨부서류

- | | |
|----------------|-----|
| 1. 집행력 있는 판결정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원(판결정본) | 1통 |
| 1. 가압류결정문 정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원(가압류) | 1통 |
| 1. 가압류 신청서 사본 | 1통 |
| 1. 법인등기사항증명서 | 1통 |
| 1. 납부서 | 1통. |

20 . . .

채권자 ○ ○ ○ ①인

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 20] 가압류로부터 본압류로 이전하는 상표권압류 및 현금화명령신청

가압류로부터 본압류로 이전하는
상표권압류 및 현금화명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 (주) 상표회사

대표이사

주 소

청구채권의 표시

○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의
한 금 100,000,000원 가압류로부터 본압류로 이전하는 채권의 표시 별지 목록 기재와
같습니다.

신 청 취 지

1. 채권자와 채무자간 ○○지방법원 2018가합○○○호 가압류된 별지목록 기재 상표권
은 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본
에 의하여 이를 가압류로부터 본압류로 이전한다.
2. 채무자는 위 상표권의 처분을 하여서는 안 된다.
3. 위 압류된 채무자 명의의 별지목록 기재의 상표권은 채권자가 위임하는 집행관으로
하여금 경매절차에 의하여 현금화한다.
라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

위 상표권은 2018. . . ○○지방법원 2018가합○○○호로 가압류하였고, ○○
지방법원 2018가합1000호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기하여
채무자가 채권자에 대하여 변제하여야 할 채권이 있는 바, 채무자는 이에 변제이행이
없으므로 동 채권의 변제를 구하기 위하여, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 위 상
표권에 대한 가압류를 본압류로 이전하는 현금화명령하여 주실 것을 신청합니다.

첨 부 서 류

- | | |
|------------------|----|
| 1. 상표권 가압류 결정등본 | 1통 |
| 1. 채무자 법인등기사항증명서 | 1통 |
| 1. 집행력 있는 지급명령正本 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 확정증명원 | 1통 |
| 1. 상표권 등록원부 | 1통 |

20 . . .

채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 21] 골프회원권 현금화명령신청

골프회원권 현금화명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 ○ ○ ○

주 소

제3채무자 (주) 골프클럽

대표이사

주 소

청구채권의 표시

일 금 100,000,000원정

현금화명령 할 골프회원권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

위 당사자간 귀원 2018타기○○○호 골프회원권 압류 및 추심명령신청사건에 의하여 위 골프회원권은 조건 있는 채권으로서, 즉시 추심하기 곤란한 것이므로 추심에 갈음하여 현금화명령을 하여 주시기를 바랍니다.

첨 부 서 류

1. 결정문사본 1통

1. 송달증명원원본 1통

1. 신용보증기금초본 1통

20

채권자 ○ ○ ○ 인

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 22] 상표권압류명령신청

상표권 압류명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 ○ ○ ○

주 소

압류 촉탁할 장소

특허청(서울시 강남구 역삼동 823의 1)

청구채권의 표시

1. 금 ○○원 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기한 원금
 2. 금 ○○원 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 5%의 이자 및 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 25%의 이자
- 합계 금 ○○○원

압류할 상표권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채무자의 별지목록 기재 상표권은 이를 압류한다.
2. 채무자는 위 상표권에 관하여 이전등 일체의 처분 행위를 하여서는 아니된다. 라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

채권자는 채무자에 대하여 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기하여 위 청구표시 채권을 가지고 있는 바, 채무자가 이를 임

의 변제치 않고 있으므로 채권자는 위 청구표시 채권의 변제 충당을 위하여 채무자가 가지고 있는 별지목록 기재 상표권에 대하여 압류명령을 받고자, 이권 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-------------------|----|
| 1. 집행력 있는 공정증서 정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 상표권등록원부 등본 | 1통 |

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 23] 특허권압류 등록촉탁서

○ ○ 지 방 법 원

등 록 촉 탁 서

특허청장 귀하

사 건 20 타재 특허권압류

특허권의 표시 별지 기재와 같다.

등록권리자

등록의무자

등록원인과 그 날짜 20 . . . 법원의 특허권압류명령

등록의 목적 압류기입등록

첨 부 압류명령正本(등본) 1통

위 등록을 촉탁합니다.

20 . . .

법원사무관

㉠

민집 94, 민집규 175㉡

[3 - 24] 전문건설공제조합 출자증권 양도명령신청

전문건설공제조합 출자증권

양도명령신청

채 권 자	○ ○ ○
	주 소
채 무 자	○ ○ ○
	주 소
제3채무자	○○○공제조합
	주 소
이 사 장	○ ○ ○

청구채권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

채권자와 채무자간 ○○지방법원 2018타기○○○호 ○○○ 공제조합 출자증권 가압류로부터 본압류로 이전하는 압류명령에 의하여 압류된 별지기재의 채권을 금 32,663,088원으로 지급에 갈음하여 채권자에게 양도한다.
라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

채권자는 별지기재 ○○○ 공제조합 출자증권에 대하여 ○○지방법원 2018타기○○○호로 가압류로부터 본압류로 이전하는 압류명령을 받았는바, 별지기재 ○○○ 공제조합 출자증권은 1계좌의 금액이 435,654이고 72계좌에 대한 금액의 합계는 금 32,663,088원이 되므로 이 금액의 지급에 갈음하여 채권자에게 양도하는 양도명령을 하여 주시기 바랍니다.

20

위 채권자 ○ ○ ○ ①

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 25] 주권교부청구권 압류명령신청

주권교부청구권 압류명령신청

채 권 자 ○ ○ ○
 주 소
채 무 자 ○ ○ ○
 주 소
제3채무자 ○○○○주식회사
 주 소
 대표이사

청구채권의 표시

1. 금 ○○원 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기한 원금
 2. 금 ○○원 위 금원에 대한 2016. . . .부터 2018. . . .까지 연 5%의 이자 및 위 금원에 대한 2016. . . .부터 2018. . . .까지 연 20%의 이자
- 합계 금 ○○○원

압류할 채권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 별지목록 기재의 주권교부 청구권을 압류한다.
2. 위 압류한 채권에 관하여 제3채무자는 채무자에 대하여 위 주권이 발행될 경우 이를 교부하여서는 아니된다.
3. 채무자는 위의 청구권의 처분과 영수를 하여서는 아니된다.
4. 제3채무자는 위 주권이 발행된 경우 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다. 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

1. 채권자는 채무자에 대하여 ○○지방법원 2018가합○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의한 청구채권표시의 채권을 가지고 있으나 채무자는 이에 대한 채무를 임의 변제치 아니하고 있습니다.
2. 채무자는 제3채무자가 발행할 주식의 총수 10,000,000주 중 법인 등기기록상 발행 주식의 총수 4,000,000주에 대하여 60%의 지분을 가지고 있는 바, 제3채무자는 아직 비상장 법인으로서 주권을 현실적으로 발행치 아니하고 내부적으로 출자, 설립하였으나, 장래 주권이 발행될 경우 채무자는 그 지분에 따른 주식의 교부청구권을 가지고 있습니다.
3. 그러므로 채무자는 위 주식이 발행될 경우 위 채무의 변제를 받기 위하여 주권교부청구권의 압류 및 인도명령을 구하는 바입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 집행력 있는 판결 정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 법인등기사항증명서 | 2통 |

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ㉡

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 26] 주권압류 및 현금화명령신청

주권압류 및 현금화명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 ○ ○ ○

주 소

청구채권의 표시

1. 금 ○○원 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기한 원금
 2. 금 ○○원 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 5%의 이자 및 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 25%의 이자
- 합계 금 ○○○원

압류할 주권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채권자가 채무자에 대하여 가지는 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의한 채권의 집행을 보전하기 위하여, 별지목록 기재 주권을 압류한다.
 2. 채권자가 위임하는 집행관은 주권경매에 관한 절차에 따라 별지목록 기재 주권을 현금화하여야 한다.
- 라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

채권자는 채무자에 대하여 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의한 금 100,000,000원의 채권을 가지고 있는 바, 채무자는 이를 변제하지 않고 있으므로 채권자는 위 청구채권에 충당하고자 이진 신청에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- | | |
|----------------|----|
| 1. 집행력 있는 판결정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |
| 1. 회사등기사항증명서 | 1통 |

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ①

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 27] 출자증권압류 및 인도명령신청

출자증권압류 및 인도명령신청

채 권 자 ○ ○ ○
 주 소
 채 무 자 ○ ○ ○
 주 소
 제3채무자 ○○○○조합
 주 소
 대표자 이사장 ○○○

청구채권의 표시

1. 금 ○○원 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결 정본에 기한 원금
2. 금 ○○원 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 5%의 이자 및 위 금원에 대한 2016. . .부터 2018. . .까지 연 20%의 이자
- 합계 금 ○○○원

압류할 출자증권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

1. 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 별지목록 기재 출자증권을 압류한다.
2. 채무자는 위 출자증권의 지분을 타인에게 양도하거나 일체의 처분을 하여서는 아니 된다.
3. 제3채무자는 채권자가 위임한 집행관에게 위 출자증권을 인도한다.

신 청 이 유

1. 채권자는 채무자에 대하여 ○○지방법원 2018가합○○○호 손해배상(기) 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 의한 채권을 가지고 있는 바, 위 채무자는 이를 임의변제 하지 아니하고 있습니다.

2. 그런데 채무자는 건설조합법에 의하여 설립된 제3채무자의 조합원으로써 별지목록 기재 출자 1계좌당 금500,000원정의 100계좌 출자증권을 가지고 있는 바, 채권자는 위 청구채권의 변제충당을 위하여 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 위 출자증권을 압류를 하고, 채무자의 위 출자증권을 제3채무자가 보관하고 있으므로 제3채무자는 채권자가 위임하는 집행관에게 위 출자증권의 인도명령을 구하고자 이 건 신청에 이르렀습니다.

소 명 방 법

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 소갑제 1호증 회사등기사항증명서 | 1통 |
| 1. 소갑제 2호증 조합등기사항증명서 | 1통 |
| 1. 소갑제 3호증 출자좌수증명원 | 1통 |

첨 부 서 류

- | | |
|----------------|----|
| 1. 집행력 있는 판결정본 | 1통 |
| 1. 송달증명원 | 1통 |

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[3 - 28] 양도명령 전의 금전납부명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 채권압류

채 권 자

채 무 자

제 3 채무자

주 문

채권자는 금 원을 ○○년 ○월 ○일까지 이 법원에 납부하라.

이 유

○○지방법원 20 타채 채권압류사건에 관하여 채권자로부터 양도명령의 신청이 있었는바, 양도명령에서 이 법원이 정한 가액(원)이 채권자의 채권 및 집행비용의 액(원)을 넘고 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판 사

㉠

[3 - 29] 유체동산인도청구권에 대한 압류명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 유체동산인도청구권압류
채 권 자
채 무 자
제3채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지기재의 유체동산인도청구권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에 대하여 위 물건을 인도하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 인도청구권의 처분과 위 물건의 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 제3채무자는 위 유체동산을 채권자가 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.

청구금액

금 원(대여금)
금 원(위 대여금에 대한 이자 및 지연손해금)
합계 금 원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금청구사건의 집행력 있는 정본에 기초하여 한 이 사건 압류명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉠

[3 - 30] 유체동산인도청구권에 대한 추심명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 유체동산추심

채 권 자

채 무 자

제3채무자

주 문

채무자의 제3채무자에 대한 별지기 채의 유체동산 인도청구권의 목적물인 유체동산은 채권자가 집행관에게 위임하여 추심할 수 있다.

이 유

○○지방법원 20 타채 유체동산인도청구권 압류사건에 관한 채권자의 이 사건 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

㉠

[3 - 31] 부동산보관인선임 및 인도명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 부동산보관인선임 및 인도
채 권 자
채 무 자
제3채무자

주 문

1. ○○○(○○지방법원 집행관)를 별지목록 기재 부동산의 보관인으로 한다.
2. 제3채무자는 위 부동산을 위 보관인에게 인도하여야 한다.

이 유

○○지방법원 20 타채 부동산인도청구권 압류명령신청사건에 관한 채권자의 이 사건 보관인선임 및 인도명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관)

인

민집 244①

(注) 소유권이전등기청구권압류사건의 경우에는 주문에 “제3채무자는 위 부동산에 관하여 20 . . . 자(법률행위)를 원인으로 채무자명의 소유권이전등기절차를 위 보관인에게 이행하여야 한다”는 방식으로 적는다.

[3 - 32] 보관인 선임 및 권리이전명령 신청서

보관인 선임 및 권리이전명령 신청

수 입
인 지

채 권 자 ○ ○ ○
채 무 자 ○ ○ ○
제3채무자 ○ ○ ○

위 당사자 사이의 귀원 2018타기000 부동산소유권이전등기청구권압류 사건에 관하여 채무자 명의로 소유권이전등기를 인수할 보관인을 선임하고, 제3채무자로 하여금 위 보관인에게 소유권이전등기절차를 이행하도록 명령하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

채권자 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ㉠

○○ 지방법원 귀중